

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 542/2537

นางสาวพรรณี ดวงขาว กับพวก

โจทก์

นางอุไร โคระทัด กับพวก

จำเลย

นางอุไร โคระทัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายห้วง คงนาน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา เนื่องจากพยานหลักฐานซึ่งแสดงว่านายดวงจิตต์ ดวงขาว เบิกความเท็จ อันได้แก่ คำฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4059/2536 ของศาลจังหวัดมีนบุรี หนังสือสัญญาเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าที่ดิน ลงวันที่ 1 มีนาคม 2534 และคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 123/2535 ของศาลจังหวัดมีนบุรี เพิ่งปรากฏชัดเจนภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานเอกสารดังกล่าวก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 15 วันได้ และเอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการวินิจฉัยข้อพิพาทโปรดรับบัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และโปรดวินิจฉัยด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องและคำแถลงแล้วไม่คัดค้าน (อันดับ 123)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์ คือที่ดินโฉนดเลขที่ 17952 และ 37239 ตำบลมีนบุรี (แสนแสบ) อำเภอมีนบุรี(แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร

ที่ดินโฉนดเลขที่ 60760,60761 และ60762 ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปินครหลวง
กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนของนายห้อย คงนาน เจ้ามรดก ให้โจทก์ทั้งหก คนละ 1
ใน 49 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้นำทรัพย์ดังกล่าว ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่ง ให้
โจทก์ในสัดส่วนดังกล่าวคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์มรดกคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 17952 และ 37239 ตำบลมีนบุรี (แสนแสน)อำเภอมีนบุรี (แสนแสน)
กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 60760,60761 และ 60772 ตำบลคลองกุ่ม
อำเภอบางกะปินครหลวงกรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนของนายห้อย คงนานเจ้ามรดก
สองในสามส่วน ให้โจทก์ทั้งหกคนละ 1 ใน 49 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้นำทรัพย์ดัง
กล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งหกในสัดส่วนดังกล่าวและให้แบ่ง
เงินค่าเรียกมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่17952 และเงินค่าขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ 26687 เฉพาะส่วนของนายห้อย คงนาน สองในสามส่วน ให้โจทก์ทั้งหก
คนละ 1 ใน 49 ส่วน เฉพาะจำนวนที่โจทก์ยังมิได้รับแก้โจทก์ทั้งหก นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องและคำแถลงดังกล่าว (อันดับ
114,111,112)

คำสั่ง

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จึงได้รับ
บัญชีระบุนุยานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จึงได้รับ
บัญชีระบупยานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>